

DPPM

RECONHECIMENTO, DOCUMENTOS E INDÍCIOS

CPPM ARTS. 368 A 383 • PESSOAS • COISAS • DOCUMENTOS • INDÍCIOS



DPPM • AULA 17

DIA 18 | 2ª AULA DO DIA | GOLD CLASSIC EDITION

CONTEÚDO ESSENCIAL + PONTOS DE PROVA + QUESTÕES INTERCALADAS



RECONHECIMENTO

Procedimento que a banca transforma em detalhe

1. Reconhecimento de pessoa: a sequência do art. 368

Primeiro, quem fará o reconhecimento descreve a pessoa. Depois, o reconhecido é colocado, se possível, ao lado de outras pessoas semelhantes, para que seja apontado. O ato deve ser documentado em termo pormenorizado.

EXEMPLO A vítima descreve altura, cabelo e sinais particulares antes de visualizar a formação para reconhecimento.

BIZU 95+ DESCREVER → COMPARAR → APONTAR → DOCUMENTAR.

PEGADINHA Começar mostrando diretamente o suspeito e só depois perguntar pelas características.

Q01 CEBRASPE • PM-DF • Oficial • 2025 • Q3787792

No reconhecimento pessoal, se várias forem as pessoas chamadas a efetuar o reconhecimento,

- A) todas farão o reconhecimento juntas.
- B) cada uma o fará em separado, evitando-se qualquer comunicação entre elas.
- C) cada uma o fará em separado, podendo haver comunicação entre elas.
- D) todas farão juntas, exceto o ofendido.
- E) não se procederá ao reconhecimento.

MARQUE SUA RESPOSTA • GABARITO NA CORREÇÃO

2. Proteção contra intimidação e limite temporal

Se houver razão para recear que a pessoa chamada a reconhecer, por intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face do reconhecido, a autoridade deve impedir que este a veja. No CPPM, essa cautela específica tem aplicação durante o inquérito, conforme o § 1º do art. 368.

EXEMPLO A testemunha reconhece por ambiente protegido, sem ficar exposta ao investigado.

BIZU 95+ A palavra que derruba é INQUÉRITO: o próprio CPPM limita essa cautela do §1º.

PEGADINHA Generalizar a regra como se valesse indistintamente em qualquer fase.



FORMALIZAÇÃO E COISAS

O que precisa constar e como repetir o ato

3. Termo e testemunhas presenciais

Do reconhecimento será lavrado termo pormenorizado, assinado pela autoridade, por quem procedeu ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais. Esse detalhe numérico é típico de cobrança literal.

EXEMPLO Depois do reconhecimento, o termo registra como o ato ocorreu e quem o acompanhou.

BIZU 95+ TERMO = autoridade + reconhecedor + 2 testemunhas presenciais.

PEGADINHA Trocar duas testemunhas por uma ou dispensá-las porque o ato foi filmado.

4. Reconhecimento de coisa e pluralidade

No reconhecimento de coisa aplicam-se, no que couber, as cautelas do reconhecimento de pessoa. Havendo vários reconhecedores, cada um atua em separado, evitando comunicação. Se houver várias pessoas ou coisas a reconhecer, cada uma será examinada por sua vez.

EXEMPLO Três testemunhas identificam uma arma em momentos separados, sem trocar informações.

BIZU 95+ VÁRIOS RECONHECEDORES = separados. VÁRIOS OBJETOS = um por vez.

PEGADINHA Permitir reconhecimento coletivo para “ganhar tempo”.



DOCUMENTOS

Valor probatório e contraditório

5. Conceito e documento público

O CPPM considera documentos quaisquer escritos, instrumentos ou papéis, públicos ou particulares. O documento público tem presunção de veracidade quanto à sua formação e aos fatos que o agente dotado de fé pública declare terem ocorrido em sua presença.

EXEMPLO Uma certidão emitida por servidor competente tem presunção relativa ligada aos atos certificados dentro de sua fé pública.

BIZU 95+ PRESUNÇÃO não significa verdade absoluta e incontestável.

PEGADINHA Transformar presunção de veracidade em impossibilidade de impugnação.

6. Documento particular, autenticidade e momento de juntada

Declarações em documento particular escrito e assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário; declaração de ciência prova a declaração, não necessariamente o fato declarado. A autenticidade de letra ou firma pode ser submetida à perícia. Documentos podem ser apresentados durante o processo, observadas as regras do CPPM.

EXEMPLO Uma carta dizendo “vi o fato” demonstra que o signatário fez essa afirmação; o conteúdo factual ainda precisa ser valorado.

BIZU 95+ DECLARAÇÃO ≠ FATO DECLARADO.

PEGADINHA Achar que todo documento particular assinado prova automaticamente o acontecimento narrado.

Q02 BANCO PMAL • DPPM • IPM

O IPM poderá ser dispensado pelo titular da ação penal militar quando materialidade e autoria já estiverem evidenciadas em documentos ou auto de flagrante.

MARQUE SUA RESPOSTA • GABARITO NA CORREÇÃO



INDÍCIOS

Prova indireta com requisitos próprios

7. Conceito do art. 382

Indício é a circunstância ou fato conhecido e provado do qual se induz a existência de outra circunstância ou fato ainda sem prova direta. É raciocínio inferencial: parte-se de uma base comprovada para chegar ao fato indicado.

EXEMPLO Câmera comprova que o acusado entrou sozinho no depósito; minutos depois, o bem some. A entrada comprovada pode integrar um conjunto indiciário.

BIZU 95+ INDICANTE = conhecido/provado. INDICADO = inferido.

PEGADINHA Chamar simples suspeita ou boato de indício.

8. Quando o indício constitui prova

O art. 383 exige relação causal próxima ou remota entre fato indicante e indicado e coincidência com outro(s) indício(s) ou com provas diretas colhidas no processo. A força está na convergência, não numa conjectura isolada.

EXEMPLO Geolocalização, vídeo e posse recente do objeto convergem na mesma direção.

BIZU 95+ INDÍCIO forte = base provada + relação lógica + convergência.

PEGADINHA Confundir indício com certeza absoluta ou, no extremo oposto, dizer que indício nunca pode ter valor probatório.

Q03 BANCO PMAL • DPPM • RETOMADA

A prisão preventiva militar pode ser decretada apenas pela gravidade abstrata do crime, dispensando prova do fato e indícios suficientes de autoria.

MARQUE SUA RESPOSTA • GABARITO NA CORREÇÃO



CORREÇÃO

Gabarito comentado

Confira o raciocínio depois de resolver as questões intercaladas ao longo da aula.

QUESTÃO 01 - LETRA B

O art. 370 do CPPM determina reconhecimento separado, evitando-se qualquer comunicação entre as pessoas chamadas a reconhecer.

QUESTÃO 02 - CERTO

O CPPM admite dispensa do IPM quando os elementos necessários já constem de documentos ou auto de flagrante, conforme as hipóteses legais.

QUESTÃO 03 - ERRADO

A preventiva exige suporte concreto: prova do fato delituoso e indícios suficientes de autoria, além de fundamento cautelar previsto no CPPM.

REVISÃO DE 60 SEGUNDOS Reconhecimento: descrição prévia, comparação se possível, termo e 2 testemunhas; vários reconhecedores = separados; documento público tem presunção, não infalibilidade; indício parte de fato conhecido/provado e exige convergência.

RASTREABILIDADE E FONTES

CPPM, arts. 368 a 383, texto compilado do Planalto; CEBRASPE PM-DF 2025 Q3787792 (acervo do usuário); banco DPPM PMAL 2026 preservado na coletânea da Mentoria.

DIA 18 • AULA 17 CONCLUÍDA

Feche o material e tente repetir os contrastes-chave sem consultar a página. Revisão ativa antes de releitura.